

KORRESPONDENZ · 03.02.2002

Unwahrheiten (2)

ART	DATUM	PARTEIEN
Korrespondenz	03.02.2002	McDonald's France gegen Bernard Collorafi

ÜBERSICHTSBLATT

Notiz „Unwahrheit“ — Collorafi · 3. Februar 2002

Überblick: kurze, zur Akte genommene Argumentationsnotiz, die mehrere McDonald's zugeschriebene Aussagen einander gegenüberstellt, um deren Widersprüche hervorzuheben.

Das Wesentliche

Die Notiz stellt drei Elemente nebeneinander. Erstens behauptet das von „SEPT“ auf Ersuchen von McDonald's verfasste außergerichtliche Gutachten, dass „die Gesellschaft McDonald's den Franchisenehmern hilft, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden“. Zweitens habe McDonald's in seinem Schriftsatz an den Kassationsgerichtshof geschrieben, dass Herr Collorafi ohne die Kündigung der Verträge „noch mehr Verluste gemacht hätte“. Schließlich erinnert die Notiz daran, dass die Richter im Urteil vom 8. März 2000 ausgeführt hätten, die Mieten seien in Zeiten eines „Wirtschaftskriegs“ unverständlich. Das Dokument stellt so die Unterstützungsrhetorik des Franchisegebers seinen eigenen Schriftsätzen und den Feststellungen des Gerichts gegenüber.

Tragweite

Dokument der Kassationsphase: Es fasst aus Sicht des Franchisenehmers die der Gegenpartei vorgeworfenen Unstimmigkeiten zusammen, um seine Anfechtung zu untermauern.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/notiz-unwahrheiten-collorafi-mcdonalds-kassation-2002/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.